

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/960

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – שירות מקוון ללקוח), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 5א 1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, בסעיף 5א –

(1) בכותרת השוליים, המילים "על עמלות" – יימחקו ;

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) תאגיד בנקאי יאפשר ללקוחו לקבל מידע לגבי חשבונו שיתייחס לשבע שנים לפחות ; המידע יימסר ללא תשלום באמצעות האינטרנט, ויכלול את כל אלה :

(1) פירוט תנועות בחשבון בנק עובר ושב ;

(2) העתקי הודעות ומכתבים שנשלחו ללקוח ;

(3) אישורי יתרה שנתיים ;

(4) פירוט הפקדות בקופת גמל או בקרן המנוהלת על ידי התאגיד הבנקאי ;

(5) העתקי שיקים שהופקדו או שנמשכו.

(ה) הנגיד, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, רשאי לקבוע בכללים הוראות לעניין סעיף קטן (ד), לרבות הוראות לעניין עמלות."

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרת הצעת החוק היא הנגשת מידע ללקוחות הבנקים בהתאם להתקדמות הטכנולוגית. כיום, תאגידים בנקאיים מאפשרים ללקוחותיהם לקבל מידע באמצעות האינטרנט. במרבית המקרים

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.

מוצג המידע לגבי הפעילות בחצי השנה האחרונה בלבד, בעוד שהלקוח זקוק למידע לגבי טווח תאריכים רחב יותר, לשם הגשת דוחות כספיים לרשויות השונות או בעת ניהול הליכים משפטיים. אם הלקוח מעוניין במידע שאינו מוצג באינטרנט, עליו להזמין את המידע ולשלם עמלה מיוחדת, פעולה הכרוכה בבירוקרטיה ובהוצאה כספית.

הכללים של התאגידים הבנקאיים לעניין מסירת מידע נקבעו לפני שנים רבות בעידן שבו העלויות הטכנולוגיות של הפקת המידע היו גבוהות. אולם כיום, בעידן הטכנולוגי, אין הצדקה לכך שתאגיד בנקאי לא ישמור ויצג ללקוח את כל המידע הרלוונטי שהוא זקוק לו.

לפיכך, מוצע לקבוע כי התאגידים הבנקאיים יאפשרו ללקוחותיהם לקבל מידע על חשבונותיהם ללא תשלום, באמצעות האינטרנט, וזאת לגבי שבע שנים לפחות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/240 ; פ/22577 ; פ/23200 ; פ/2496).
הצעת החוק זהה לפ/2496 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)